

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VSJE DO
CONSUMIDOR (VESPERTINO) DA COMARCA DE SALVADOR/BA**

Processo nº 0180008-46.2026.8.05.0001

Recorrente: SHEILA CRISTINA BARRETO VIEIRA

Recorrida: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A

RECURSO INOMINADO

*arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95 — pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7º, do CPC) e de juízo de
retratação (art. 485, § 7º, do CPC)*

PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO

SHEILA CRISTINA BARRETO VIEIRA, já qualificada, vem, por seu advogado, com fundamento nos arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95, interpor **RECURSO INOMINADO** contra a **sentença de extinção** (Id. 206482987), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, por suposta ausência de comprovante de residência. Requer que o recurso seja recebido, **dispensado o preparo** em razão do pedido de gratuidade da justiça, comprovado nesta peça (art. 99, § 7º, do CPC), e que, **não havendo retratação** (art. 485, § 7º, do CPC), seja remetido à Egrégia Turma Recursal, com as razões a seguir.

Nestes termos, pede deferimento.

Salvador/BA, ____ de outubro de 2026.

RAZÕES DO RECURSO INOMINADO

Egrégia Turma Recursal, Colenda Câmara, Eminentes Julgadores,

I — ADMISSIBILIDADE

Cabimento e interesse. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito e é impugnável por recurso inominado (art. 41 da Lei 9.099/95). A Recorrente é parte vencida: sofreu a extinção de sua ação, que busca a declaração de inexistência de relação jurídica relativa a conta bancária aberta sem sua autorização e a reparação dos danos.

Tempestividade. O prazo é de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c art. 219 do CPC e Enunciado 165 do FONAJE), contados da intimação da sentença (Id. 206482987), de modo que o recurso é tempestivo.

Preparo. A Recorrente requereu a gratuidade da justiça desde a inicial (declaração de hipossuficiência — Id. 203480515, Pág. 14), e o pedido não foi indeferido nem apreciado. Nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, "requerida a gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo", cabendo ao relator apreciar o pedido e, se o indeferir, fixar prazo para o recolhimento. A comprovação da insuficiência de recursos consta do tópico V, instruída com o **Histórico de Créditos do INSS (Doc. 1)**.

Inexistência de fato impeditivo. Na data de 29/09/2026, foi juntada a petição de Id. 206704108, que informa "abrir mão do prazo recursal". Como essa peça poderia ser invocada como renúncia ou aceitação da sentença (arts. 999 e 1.000 do CPC), a questão é enfrentada **em preliminar** (tópico III), a demonstrar que ela não obsta o recurso.

II — SÍNTESE DO PROCESSO

A Recorrente, viúva e pensionista do INSS, ajuizou em 15/08/2026 ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais em face da Recorrida, em razão de conta bancária aberta em seu nome sem autorização, descoberta pelo Sistema Registrato do Banco Central (Id. 203480514). A inicial veio acompanhada de procuração, declaração de hipossuficiência, documento de identidade, **comprovante de residência (Id. 203480517)**, requerimento administrativo e relatório (Id. 203480515 a 203480519).

Em 18/08/2026, a decisão de Id. 203629555 (Págs. 27–28) afirmou que "o comprovante de residência juntado no evento nº 01 está em dissonância com o previsto no art. 1º da Lei 6.629/79" e determinou a juntada, em 5 dias, de "comprovante de residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias por órgão público ou concessionária de serviços públicos, tais como conta de água, telefonia (telefone fixo, Wi-fi ou serviços de TV) ou de energia elétrica, ou gás encanado", sob pena de indeferimento da inicial. A decisão, contudo, **não indicou em que consistiria a "dissonância"**. A Recorrida compareceu, manifestou-se sobre a liminar (Id. 203987465) e contestou o mérito (Id. 206531014), sem qualquer questionamento sobre o endereço da Autora.

Em 26/09/2026, a sentença (Id. 206482987, Pág. 74) extinguiu o feito, por considerar que a Autora, "intimada para apresentar comprovante de endereço válido, permaneceu silente", e que a ausência do documento "impede a adequada verificação do endereço". É esse o ato recorrido.

III — PRELIMINAR: A PETIÇÃO DE 29/09/2026 (ID. 206704108) NÃO É RENÚNCIA NEM ACEITAÇÃO DA SENTENÇA

A petição de Id. 206704108 diz, em uma única frase, que a parte autora, "em atendimento ao despacho de fls., informa que abre mão do prazo recursal". Ela **não impede** este recurso, pelas razões a seguir.

Primeiro, a petição **não declara renúncia ao direito de recorrer** (art. 999 do CPC) nem aceita o conteúdo da sentença; refere-se a "abrir mão do prazo", o que não equivale a abrir mão do próprio direito. Os atos de disposição de direitos processuais, que implicam perda de uma garantia constitucional (art. 5º, LV, da CF/88), exigem manifestação **inequívoca** e se interpretam restritivamente; na dúvida, prevalece o direito ao recurso e à primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC; art. 2º da Lei 9.099/95).

Segundo, a petição invoca um "despacho de fls." **que não existe nos autos**: não há despacho nem determinação judicial que mandasse a Autora manifestar-se sobre recurso. A referência a ato inexistente evidencia que se trata de **peça padronizada protocolada por equívoco**, como indica, ainda, o seu registro no sistema sob o tipo "Petição Inicial". Um equívoco material de protocolo não pode produzir o efeito grave de impedir a Autora de recorrer de sentença que a priva, sem exame do mérito, da tutela que busca.

Terceiro, a aceitação tácita pressupõe "a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer" (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). Não há incompatibilidade entre a petição e a vontade da Autora, que é patente: o recurso é interposto **dentro do prazo comum**, sem que a Recorrida tenha adquirido qualquer direito, sem contrapartida e sem acordo. A sentença não transitou em julgado. Nenhuma boa-fé objetiva foi violada nem expectativa legítima foi criada (art. 5º do CPC): inexistente prejuízo à parte contrária que justifique a preclusão.

Em síntese, o ato é manifestamente equivocado e não traduz vontade de renunciar, o que esta peça, apresentada dentro do prazo, esclarece. Requer-se seja declarado que a petição de Id. 206704108 **não configura renúncia nem aceitação** e seja conhecido o recurso.

Consequência processual: conhecimento do recurso, inexistente fato impeditivo (arts. 999 e 1.000 do CPC).

IV — MÉRITO: O COMPROVANTE EXIGIDO JÁ CONSTAVA DOS AUTOS

IV.1 — O DOCUMENTO ATENDE, PONTO A PONTO, AO QUE O PRÓPRIO JUÍZO EXIGIU

O Juízo exigiu comprovante de residência (i) **emitido nos últimos 90 dias**, (ii) por **órgão público ou concessionária de serviços públicos**, "tais como conta de água, **telefonia** (telefone fixo, Wi-fi ou serviços de TV) ou energia elétrica, ou gás encanado". Foi juntada, desde a distribuição, **fatura de telefonia da Vivo (Telefônica Brasil S.A.) em nome da Recorrente** (Id. 203480517, Págs. 17–21). O confronto é este:

Requisito da decisão (Id. 203629555)	O que o documento comprova	Fonte
Titularidade	Fatura em nome de SHEILA CRISTINA BARRETO VIEIRA , a própria Autora; sem necessidade de declaração de terceiro	Id. 203480517, Pág. 17
Endereço	"2ª Tv. na 2 de Julho, 11, Fazenda Grande do Retiro, CEP 40350-143, Salvador/BA": idêntico ao da qualificação na inicial, na procuração, na declaração de hipossuficiência e no cadastro do Projudi	Id. 203480517, Pág. 17; Id. 203480515, Págs. 13–14
Emitente	Telefônica Brasil S.A. (Vivo), CNPJ 02.558.157/0001-62, prestadora de serviço de telecomunicações; conta nº 00001378228798	Id. 203480517, Pág. 17
Natureza	Serviço de telefonia (plano Vivo Controle), um dos tipos expressamente indicados na decisão	idem
Prazo de 90 dias	Referência 05/2026 (período de 25/04 a 24/05/2026); vencimento em 10/06/2026	idem

Quadro 1 — Requisitos da decisão de 18/08/2026 × documento juntado

Quanto ao **prazo**, a contagem em relação às datas relevantes é a seguinte:

Marco	Data	Dias após o vencimento (10/06/2026)
Distribuição da ação (juntada do documento)	15/08/2026	66
Decisão que exigiu novo comprovante	18/08/2026	69
Início da janela de 90 dias anterior à decisão	20/05/2026	—
Fim do período de apuração da fatura	24/05/2026	posterior ao início da janela

Quadro 2 — Contagem do prazo de 90 dias

Em qualquer marco razoável (ajuizamento ou decisão), a fatura está dentro dos 90 dias: o vencimento (10/06/2026) ocorreu 66 dias antes da distribuição e 69 dias antes da decisão, e o próprio período de apuração da fatura (encerrado em 24/05/2026) é posterior ao início da janela (20/05/2026). Já a fatura, de referência mensal, só pode ter sido emitida após o fim do período

de apuração, e portanto dentro da janela. Eventual contagem do prazo de 90 dias até a **sentença** (26/09/2026) é indevida: o prazo de que tratava a decisão era o da exigência de **comprovante "emitido nos últimos 90 dias"** relativamente ao momento em que o documento foi exigido, não à data em que, meses depois, o Juízo viesse a sentenciar.

Quanto à natureza, a decisão fala em "telefonia (telefone fixo, Wi-fi ou serviços de TV)" em rol **exemplificativo** ("tais como"). A telefonia móvel é, igualmente, serviço de telefonia, e é, em larga medida, o único serviço de telefonia contratado pela população de baixa renda; exigir exclusivamente telefone fixo, Wi-fi ou TV seria restrição que a decisão não impôs e que a Lei 6.629/79, no rol de comprovantes que contempla, também não faz: a conta de telefone é expressamente admitida. A fatura não foi emitida por terceiros, mas pela prestadora, em nome da Autora.

Consequência processual: o documento exigido pela decisão **já estava nos autos** e atendia a todos os seus requisitos; não havia o que cumprir.

IV.2 — A DECISÃO DE 18/08/2026 NÃO INDICOU A SUPOSTA "DISSONÂNCIA" (ART. 321 DO CPC)

A determinação de emenda deve "indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado" (art. 321 do CPC), e toda decisão judicial deve ser fundamentada (art. 93, IX, da CF/88; art. 489, § 1º, do CPC). A decisão limitou-se a afirmar que o documento do evento 1 "está em dissonância" com o art. 1º da Lei 6.629/79, sem apontar **qual** requisito faltaria: o titular? o endereço? a data? a natureza do serviço? Nenhum deles está ausente (Quadro 1). Sem essa indicação, a parte não tem como saber o que corrigir e o recurso, o que impugnar; a extinção com base em descumprimento de uma ordem que não explicitou sua própria premissa viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88; art. 10 do CPC). Não por outra razão a sentença, ao se referir ao que "permaneceu silente", **não afirma que o documento juntado seja inválido** — apenas que a parte nada acrescentou.

A Recorrente, que já havia juntado documento que entendia atender ao requisito legal, não "permaneceu silente" por desídia: o documento solicitado já constava dos autos. Exigir a juntada de novo exemplar do mesmo documento seria **ato inútil**, contrário aos princípios da economia processual, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados (art. 2º da Lei 9.099/95).

Consequência processual: a decisão não precisou o vício, e a sentença extinguiu o feito por descumprimento de ordem cujo objeto já estava cumprido; impõe-se a cassação.

IV.3 — AINDA QUE FOSSE INSUFICIENTE, A EXTINÇÃO SERIA DESPROPORCIONAL

A comprovação do endereço não é pressuposto processual cuja ausência justifique a extinção de ação em que a parte ré **já foi citada, compareceu, contestou e se manifestou sobre a liminar** sem jamais questionar o endereço da Autora. O art. 319, II, do CPC exige a indicação do domicílio na inicial, e seus §§ 2º e 3º são claros: a inicial "não será indeferida" se for possível a citação do réu ou se a obtenção das informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. O endereço está informado na inicial, na procuração e na declaração de hipossuficiência (Id. 203480515, Págs. 13–14), esta firmada "sob as penas da lei" e, portanto, com a presunção de veracidade da **Lei 7.115/83** (art. 1º). A Lei 6.629/79, por sua vez, disciplina a comprovação de residência perante autoridades para emissão de documentos públicos e, de todo modo, admite a conta de telefone. Nos Juizados, "não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo" (art. 13, § 1º, da Lei 9.099/95), e o processo deve orientar-se pelos critérios da simplicidade, da informalidade e da economia (art. 2º). **Nenhum prejuízo** foi sequer alegado pela Recorrida.

Ainda que o Juízo pudesse, em tese, exigir documento adicional para evitar litigância predatória, tal providência só se legitima se **fundamentada**, razoável e em contexto que a justifique, o que não ocorreu: trata-se de ação individual, com documentos que comprovam a contratação questionada, requerimento administrativo prévio, relatório do Registrato e contestação já apresentada. A extinção do processo é a mais gravosa das respostas e deve ser reservada aos casos em que não há outro caminho; aqui, o próprio documento exigido estava nos autos.

Consequência processual: a sentença, ao extinguir o feito sem prejuízo demonstrado e com documento já presente, contraria os arts. 2º e 13, § 1º, da Lei 9.099/95 e o art. 319, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV.4 — EFEITO DO PROVIMENTO

Cassada a sentença, os autos devem retornar ao Juízo de origem para regular prosseguimento, já tendo havido citação e contestação: apreciação do pedido de tutela de urgência (Id. 203629555, que reservou sua análise ao cumprimento da exigência) e instrução. Não se aplica o art. 1.013, § 3º, do CPC, pois o mérito não foi examinado nem a causa está madura para julgamento nesta instância.

V — GRATUIDADE DA JUSTIÇA: COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

A Recorrente é pensionista, viúva, e declarou, sob as penas da lei, não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento (Id. 203480515, Pág. 14). Para os fins do art. 99, § 3º, do CPC, essa declaração goza de presunção de veracidade, e o § 2º do mesmo artigo somente permite o indeferimento quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos. Longe disso, o **Histórico de Créditos do INSS (Doc. 1)** — emitido em 04/09/2026, autenticável em meu.inss.gov.br/central com o código **2609040MN2-ZGRGNZNQ139** — confirma a condição de hipossuficiência:

Dado do benefício (NB 158.754.955-4 — Pensão por morte previdenciária, espécie 21)	Valor	Observação
Valor total do benefício na competência 08/2026 (rubrica 101)	R\$ 1.621,00	Equivale a um salário mínimo
Consignação empréstimo bancário (rubrica 216)	R\$ 23,19	—
Consignação empréstimo bancário (rubrica 216)	R\$ 23,00	—
Consignação empréstimo bancário (rubrica 216)	R\$ 35,99	—
Consignação empréstimo bancário (rubrica 216)	R\$ 485,11	—
Empréstimo sobre a RMC (rubrica 217)	R\$ 81,05	—
Consignação — cartão (rubrica 268)	R\$ 81,05	—
Total de descontos	R\$ 729,39	45,0% do benefício
Valor líquido efetivamente pago (08/2026)	R\$ 891,61	55,0% de um salário mínimo

Quadro 3 — Composição do benefício previdenciário (Histórico de Créditos, Doc. 1)

Os dados demonstram que (i) a única fonte de renda comprovada da Recorrente é uma pensão por morte de **um salário mínimo**; (ii) **R\$ 729,39 (45%)** são consumidos por descontos consignados em seis rubricas, restando-lhe **R\$ 891,61** líquidos para a subsistência — importância inferior a um salário mínimo; e (iii) a Recorrente é parte, justamente, em ação que discute abertura de conta bancária que não autorizou, o que reforça sua condição de consumidora vulnerável. Destinar parte dessa renda ao pagamento de preparo comprometeria o sustento, o que é exatamente a situação que o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF/88 buscam evitar. Requer-se, portanto, a concessão da gratuidade da justiça, com dispensa do preparo recursal (art. 99, § 7º, do CPC); subsidiariamente, caso se entenda de modo diverso, a fixação de prazo para recolhimento, nos termos do mesmo dispositivo, sem deserção.

VI — PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Recorrente:

- a) O **recebimento do recurso** no efeito devolutivo e a **concessão da gratuidade da justiça**, com dispensa do preparo (art. 99, § 7º, do CPC), à vista da declaração de hipossuficiência e do Histórico de Créditos do INSS (Doc. 1);
- b) O **juízo de retratação** pelo Juízo de origem, na forma do art. 485, § 7º, do CPC, reconhecendo que o comprovante de residência exigido já constava dos autos (Id. 203480517) e determinando o prosseguimento do feito;
- c) Não havendo retratação, a **remessa à Egrégia Turma Recursal**, com o **conhecimento do recurso**, declarando-se que a petição de Id. 206704108 **não configura renúncia nem aceitação** da sentença (arts. 999 e 1.000 do CPC);
- d) No mérito, o **provimento do recurso**, para **cassar a sentença** de Id. 206482987, reconhecendo-se que o comprovante de residência exigido já estava nos autos e atendia aos requisitos da decisão de 18/08/2026, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a apreciação da tutela de urgência e a instrução do feito;
- e) Subsidiariamente, caso se entenda insuficiente o documento, a **anulação da sentença** por ausência de indicação precisa do vício (art. 321 do CPC) e a concessão de prazo à Recorrente para complementação, sem extinção do processo (arts. 321, 932, parágrafo único, do CPC);
- f) A ausência de condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95), por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade;
- g) Que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado **CLEYTON DA SILVA BARBOSA, OAB/BA 92.148 e OAB/MS 17.311**, sob pena de nulidade (art. 272, § 5º, do CPC).

Documento anexo: Doc. 1 — Histórico de Créditos do INSS (NB 158.754.955-4), emitido em 04/09/2026.

Nestes termos, pede deferimento.

Salvador/BA, ____ de outubro de 2026.

CLEYTON DA SILVA BARBOSA
OAB/BA 92.148 — OAB/MS 17.311